

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 344/2532

นางพิน คงไพฑูรย์

โจทก์

นางประจวบ ศรีนนท์ กับพวก

ผู้ร้อง

นายชิต สิทธิธ

จำเลย

นางประจวบ ศรีนนท์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางหนูหนู คนารักษ์ ที่ 2 ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองฎีกา คดีมีมูลที่จะชนะโจทก์ในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 60)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน
จำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 5 มีนาคม
2528 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ต่อมาจำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงนำเจ้า
พนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 390 ตำบลท่า
เสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้
โจทก์

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่าที่พิพาทแปลงดังกล่าวเป็นของผู้ร้องมิใช่ของจำเลย
ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 57,56)

ผู้ร้องทั้งสองได้รับอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องไว้ โดยศาลอุทธรณ์
อนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 50
แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

คำร้องของผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ